

0009632-66.2001.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO YUKIO MISAKA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Edmar Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO YUKIO MISAKA

Vistos

EDMAR PEREREIRA ajuizou pedido de reabilitação criminal aduzindo que foi condenado pela prática de delito tipificado no art. 16, caput, as Lei 6368/76, nos autos do processo crime nº 017/01, tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009632-66.2001.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009632-66.2001.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Edmar Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO YUKIO MISAKA

Vistos

EDMAR PEREREIRA ajuizou pedido de reabilitação criminal aduzindo que foi condenado pela prática de delito tipificado no art. 16, caput, as Lei 6368/76, nos autos do processo crime nº 017/01, tendo cumprido integralmente a pena. Requer, agora, a sua reabilitação criminal com a expedição dos ofícios de praxe (fls. 166/168). Juntou documentos (fls.169/177)

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido inicial, pois foram comprovados todos os requisitos (fls. 209/210).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão é procedente.

O autor preencheu todos os requisitos à reabilitação (art. 94 do Código Penal), com exceção da reparação do dano, o qual é dispensável na espécie por ausência de vítima.

Ante o exposto DEFIRO o pedido de reabilitação criminal formulada por EDMAR PEREREIRA, oficiando-se ao IRGD e promovendo-se as devidas anotações.

Deixo de recorrer de ofício, haja vista que "é impossível ao Juiz recorrer "ex officio" da decisão que conceder ao réu reabilitação criminal, vez que apenas tem "legitimatio" para tal ato o sucumbente, que só pode ser uma das partes, vez que o Magistrado, não tem interesse na demanda" (TACrimSP, Recurso de Ofício nº 798.523/0, Julgado em 15/06/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Walter Theodósio, RJDTACRIM 19/202).

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

Penápolis, 23 de maio de 2022.

MARCELO YUKIO MISAKA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA